



OUTWITTRADER 

Terms and Conditions

VERSION.1

ISSUE DATE 1 MARCH 2025



ประกาศครั้งที่ 1 : 1 มีนาคม 2568

ยินดีต้อนรับสู่ **OutwitTrader Partner** โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด การเข้าถึงและใช้งานบริการของเราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นพาร์ตเนอร์

เว็บไซต์ Outwittrader.com

ประกาศฉบับนี้เป็นสัญญาผูกพันระหว่าง "เว็บไซต์ Outwittrader.com" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) และบุคคลที่ลงทะเบียนเข้าร่วม โปรแกรมพาร์ตเนอร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พาร์ตเนอร์”)

หมวดที่ 1: วัตถุประสงค์ของบริการ

“พาร์ตเนอร์” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือบุคคลนิติบุคคลที่สมัครเข้าร่วมระบบเพื่อโปรโมตและแนะนำบริการของเว็บไซต์

“ค่าคอมมิชชั่น” หมายถึง รายได้ที่พาร์ตเนอร์มีสิทธิได้รับตามผลลัพธ์ของการแนะนำ

“ผู้ใช้งานที่แนะนำ” หมายถึง สมาชิกที่มาสมัครหรือซื้อบริการผ่านลิงก์หรือรหัสของพาร์ตเนอร์

หมวดที่ 2: คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
2. ต้องเป็นบุคคลที่สามารถกระทำการทางกฎหมายได้โดยสมบูรณ์
3. ต้องมีบัญชีธนาคารไทยเพื่อรับเงินค่าคอมมิชชั่น
4. ห้ามสมัครหลายบัญชีโดยมีจุดประสงค์เพื่อปั่นรายได้
5. ต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้อ่างไม่มีเงื่อนไข

หมวดที่ 3: บทบาท หน้าที่ และข้อจำกัดของพาร์ตเนอร์

1. พาร์ตเนอร์มีหน้าที่เผยแพร่และโปรโมตเว็บไซต์ด้วยความซื่อสัตย์
2. ห้ามนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด
3. ห้ามโฆษณาเกินจริง เช่น รับประกันรายได้ หรือแสดงผลตอบแทนสูง
4. ห้ามใช้ชื่อแบรนด์ของเว็บไซต์เพื่อจذبโปรโมชันหลอกลวง
5. ห้ามใช้ลิงก์ของตนเองซื้อบริการให้บัญชีอื่นหรือบัญชีตนเอง (Self-referral)

หมวดที่ 4: ระบบค่าคอมมิชชั่นและการจ่ายเงิน

1. พาร์ตเนอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อผู้ใช้งานที่แนะนำมีการ “ซื้อสินค้า” และ “ชำระเงินสำเร็จ”
2. ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณจากยอดราคาสินค้าแต่ละประเภทตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด
3. ระบบจะสรุปยอดในทุกวัน ที่ 15 ของเดือน และจ่ายเงินภายในวันที่ 25
4. การจ่ายเงินจะโอนผ่านบัญชีธนาคารไทยที่ระบุไว้ในการสมัคร
5. ต้องมียอดสะสมไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อรอบจึงจะสามารถถอนเงินได้
6. พาร์ตเนอร์ต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเองตามกฎหมาย (โดยจะมีหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย หากจำเป็น)



หมวดที่ 5: การตรวจสอบและระงับบัญชี

1. ผู้ให้บริการมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลการสมัครและการแนะนำสมาชิก
2. หากตรวจพบว่าการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง บ่นรายได้ หรือใช้โปรแกรมอัตโนมัติ จะถือว่า “ละเมิดสัญญา” และถูกระงับบัญชีถาวร
3. พาร์ตเนอร์ที่ไม่มีกิจกรรมในระบบเกิน 30 วัน อาจถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยไม่แจ้งเตือน
4. ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับบัญชีทันทีโดยไม่ต้องแจ้งหากพบการละเมิด

หมวดที่ 6: ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

1. ผู้ให้บริการไม่รับประกันรายได้หรือยอดขายใด ๆ แก่พาร์ตเนอร์
2. เว็บไซต์มีหน้าที่เพียงให้ระบบการแนะนำเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดหา/ขายบริการแทนพาร์ตเนอร์
3. หากระบบล่มหรือมีข้อผิดพลาดชั่วคราว ผู้ให้บริการจะเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมใด ๆ
4. ในกรณีที่พาร์ตเนอร์มีข้อพิพาทกับผู้ใช้งานที่แนะนำ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ

หมวดที่ 7: การเลิกสัญญา

1. พาร์ตเนอร์สามารถแจ้งเลิกสถานะได้ตลอดเวลาโดยติดต่อทีมงาน
2. ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากพบการกระทำผิดเงื่อนไข
3. หากมีค่าคอมมิ่งจ่ายอยู่ในระบบ จะมีการคืนเงินภายใน 30 วันหลังเลิกสัญญา

หมวดที่ 8: ทรัพย์สินทางปัญญา

1. เครื่องหมายการค้า โลโก้ และระบบทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Outwittrader.com
2. ห้ามนำเนื้อหาใด ๆ ไปใช้สร้างเว็บไซต์เลียนแบบ ดัดแปลง หรือแอบอ้างเป็นเจ้าของ

หมวดที่ 9: การบังคับใช้กฎหมาย

1. ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
2. หากเกิดข้อพิพาท ให้ยื่นเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานครเป็นที่แรก
3. ข้อกำหนดใด ๆ ที่ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นของข้อตกลง

หมวดราคา/เงื่อนไข

สินค้า/บริการ	ราคา	System Owner	ค่าคอม Partner	เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น
ค่าสมาชิกรายเดือน (499 บ.)	THB 499	399 บ.	100 บ.	30%
ค่าสมาชิกราย 6 เดือน (1,490 บ.)	THB 1,490	1,200 บ.	290 บ.	30%
ค่าสมาชิกรายปี (2,900 บ.)	THB 2,900	2,500 บ.	400 บ.	30%

*ทุกค่าตั้งซื้อ/เช่า

เงื่อนไข

มีสมาชิกกำหนดขึ้นไป

- | | | |
|---|----|--------|
| (1)ในระบบเว็บ ซื้อสินค้า | +3 | สมาชิก |
| (2)ท่านต้องมีสัญญาอย่างน้อย | +1 | วัน |
| (3)หากท่านไม่มีวันในระบบ จะมีเวลา 7 วันให้ท่านไม่เช่นนั้นระบบจะรีเซ็ตเป็น 0 | -7 | วัน |

- เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ระบบของเว็บเท่านั้น หากสมาชิกท่านใด สงสัย โปรดติดต่อแอดมิน



สถานะทางกฎหมายของผู้ให้บริการ

- 2.1 ผู้ให้บริการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการแนะนำการลงทุนตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2.2 ผู้ให้บริการมิใช่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant), ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์, หรือผู้จัดการสินทรัพย์
- 2.3 การใช้บริการนี้ไม่ว่าเป็นการว่าจ้างให้บริหารเงินทุน หรือดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การรับรู้และยอมรับความเสี่ยง

- 3.1 ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่า การลงทุนในตลาดการเงินทุกประเภทมีความเสี่ยง อาจเกิดการขาดทุนทั้งบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินลงทุน
- 3.2 ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบต่อการตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่อ้างอิงการวิเคราะห์จากระบบหรือสัญญาณของผู้ให้บริการเป็นการรับประกันผลลัพธ์
- 3.3 ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ และพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมถึงควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตจากทางการ ก่อนทำการลงทุนจริง

ข้อจำกัดความรับผิด (Limitation of Liability)

- 4.1 ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม หรือโดยประมาทเลินเล่อ ที่อาจเกิดจากการใช้งานระบบวิเคราะห์หรือสัญญาณที่ให้
- 4.2 ผู้ให้บริการไม่รับประกันความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสัญญาณวิเคราะห์
- 4.3 ผลลัพธ์ทางการเงินที่เกิดจากการเทรด หรือการดำเนินการตามข้อมูลจากระบบนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานโดยตรง ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในทุกรณี

การใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

- 9.1 ผู้ใช้งานตกลงที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ โดยสุจริต ไม่ใช้ระบบนี้เพื่อกระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
- 9.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้งาน:
 - แทรกแซง เจาะระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - ส่งหรือกระจายมัลแวร์ ไวรัส หรือโค้ดอันตรายใด ๆ ผ่านระบบของผู้ให้บริการ
 - ใช้ระบบเพื่อหลอกลวง ปลอมแปลง หรือดำเนินการหลอกลวงผู้อื่นในทางที่ผิดกฎหมาย
 - ดัดแปลง สำเนา หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) ต่อระบบหรือเครื่องมือวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 9.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้งาน หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานทันทีหากตรวจพบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของระบบ

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

- 10.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลชำระเงิน จะถูกรวบรวมและเก็บรักษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ:
 - การให้บริการและสนับสนุนการใช้งานระบบ
 - การจัดการบัญชีสมาชิก
 - การประมวลผลการชำระเงิน
 - การแจ้งข่าวสารและปรับปรุงบริการ
- 10.2 ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- 10.3 ผู้ใช้งานสามารถขอเข้าถึง แก้ไข หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยติดต่อผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

- 11.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เก็บบันทึกการเข้าใช้งาน (log file) ของผู้ใช้งานไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และอาจต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหากมีการร้องขอข้อมูล
- 11.2 ผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เช่น การส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าระบบโดยมิชอบ หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายผ่านระบบของผู้ให้บริการ
- 11.3 ความผิดใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพียงผู้เดียว และมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

**ข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระเงินและบริการแบบมีค่าใช้จ่าย**

(Payment Terms and Subscription Conditions)

12.1 ผู้ให้บริการให้บริการในรูปแบบเสีค่าบริการ โดยผู้ใช้งานจะต้องชำระเงินล่วงหน้าตามแผนค่าบริการที่เลือกไว้ (เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือแบบอื่น ๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน)

12.2 การชำระเงินสามารถทำได้ผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการรองรับ เช่น

- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- ชำระผ่านระบบรับชำระออนไลน์ เช่น QR Code / Payment Gateway / บัตรเครดิต / TrueMoney / PromptPay

12.3 ผู้ใช้งานตกลงว่า การชำระเงินที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน (non-refundable) ยกเว้นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากระบบของผู้ให้บริการโดยตรง และผู้ให้บริการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น

12.4 ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับประกันผลตอบแทนหรือผลลัพธ์จากการใช้งานสัญญาณวิเคราะห์ และการชำระค่าบริการไม่ใช่การซื้อ “ผลกำไร” หรือผลลัพธ์ทางการเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

12.5 กรณีผู้ใช้งานไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับบัญชีหรือจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใบกำกับภาษีและข้อบังคับตามกฎหมายไทย (Tax & Legal Compliance)

13.1 หากผู้ให้บริการมีสถานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registered) และมีระบบบัญชีอย่างเป็นทางการ สามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

13.2 รายได้จากการให้บริการถือเป็นรายได้ตามกฎหมายไทย ซึ่งอาจอยู่ภายใต้บังคับของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91) หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการ

13.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยราคาที่แสดงในระบบในขณะที่ผู้ใช้งานชำระเงินจะถือเป็นราคาสุดท้าย

การป้องกันการฟอกเงิน และการใช้ระบบรับเงินโดยชอบด้วยกฎหมาย

14.1 ผู้ให้บริการมุ่งปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT)

14.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามแหล่งที่มาของเงิน หรือขอเอกสารยืนยันตัวตนหากพบการชำระเงินผิดปกติ เช่น ยอดสูงผิดปกติ ใช้บัญชีผู้อื่น หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย

14.3 ผู้ให้บริการอาจรายงานธุรกรรมต้องสงสัยต่อหน่วยงานรัฐ เช่น ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ติดต่อเรา: หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

OutwitTrader (ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)



อีเมล : outwittrader.service@gmail.com